Informativa ai dipendenti sul sistema presenze

Bozza da far verificare dal consulente del lavoro prima di consegnarla. Le parti tra parentesi quadre vanno completate.

Chi tratta i tuoi dati

Il titolare del trattamento è **[ragione sociale]**, via Cascina Nuova 1, Lacchiarella (MI). Per qualsiasi domanda sui tuoi dati puoi scrivere a **[indirizzo mail]** o rivolgerti a **[nome del referente]**.

Cosa cambia

Dal **[data di avvio]** la timbratura di entrata e uscita non si fa più con la tessera, ma con l'app presenze sul tuo telefono.

1. Nell'app trovi il tuo badge personale: un codice QR.
2. Quando entri e quando esci, avvicini il telefono al lettore all'ingresso.
3. Il codice QR cambia ogni 30 secondi. Una foto o uno screenshot del codice quindi non funziona: nessuno può timbrare al posto tuo, e tu non puoi timbrare per un collega.

Il badge è legato al tuo telefono, che viene registrato quando attivi l'app. Se il tuo badge viene passato da un altro telefono, con uno screenshot o dopo che è stato chiuso, il lettore non timbra e registra il tentativo: data, ora, ingresso, a chi appartiene il badge e da quale telefono è stato usato. Il tentativo viene segnalato all'amministrazione e alla Direzione, che possono chiederti spiegazioni. Se cambi telefono, avvisa l'amministrazione per registrare quello nuovo.

Nell'app vedi le tue timbrature, le tue ore del mese, le tue ferie e i tuoi permessi. Vedi solo i tuoi dati, mai quelli dei colleghi.

Quali dati raccogliamo

- Nome, cognome e reparto.
- Data e ora di ogni entrata e uscita.
- Le correzioni alle timbrature, con il motivo.
- Ferie e permessi richiesti e usati.
- Un codice che identifica il telefono registrato per il badge, e i tentativi di timbratura rifiutati.

Non raccogliamo per le presenze la tua posizione, foto, impronte o altri dati biometrici, né il contenuto del tuo telefono. L'app usa il telefono solo per mostrare il codice QR.

Telepass dei mezzi aziendali

Per chi guida i mezzi: ogni apparato Telepass è legato al suo mezzo. Dal giro del giorno sappiamo chi guidava, quindi i passaggi (giorno, ora, tratta, importo) vengono associati all'autista. Servono per registrare i costi dei mezzi e per controllare che il Telepass sia usato solo per lavoro; i passaggi fuori orario o in giorni senza giro vengono segnalati all'amministrazione e alla Direzione.

Operazioni in magazzino

Per chi lavora in magazzino: ogni scansione e ogni modifica fatta con la pistola o a mano viene registrata con il tuo nome, l'ora e il posto. Il registro serve a ritrovare la merce e a capire dove nasce

un errore; le operazioni insolite vengono segnalate alla Direzione, che ne parla con te prima di qualsiasi decisione.

A cosa servono

- Calcolare le ore lavorate, gli straordinari, le ferie e i permessi secondo il tuo contratto.
- Preparare i dati per la busta paga e rispettare gli obblighi di legge sulla registrazione delle presenze.
- Preparare riepiloghi mensili di ritardi e uscite anticipate per organizzare il lavoro.

La base del trattamento è il tuo contratto di lavoro e gli obblighi di legge del datore di lavoro (art. 6, par. 1, lett. b e c del Regolamento UE 2016/679, GDPR). I dati delle presenze non vengono usati per controllare a distanza la tua attività oltre quanto consentito dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970).

Chi vede i tuoi dati

Chi	Cosa vede
Tu	Solo le tue timbrature, ore, ferie e permessi
Amministrazione	Le presenze di tutti, per gli stipendi e per correggere le timbrature dimenticate
Direzione	Le presenze e i riepiloghi di tutti
Consulente del lavoro o commercialista	I conteggi necessari per le buste paga
[Fornitore del servizio informatico]	Conserva i dati su server [nell'Unione Europea], senza usarli per altri scopi

I tuoi dati non vengono mostrati ai colleghi e non vengono pubblicate classifiche.

Per quanto li conserviamo

[Periodo da definire con il consulente del lavoro, in base agli obblighi di conservazione della documentazione sulle paghe.] Dopo questo periodo i dati vengono cancellati.

I tuoi diritti

Puoi chiedere in qualsiasi momento di vedere i tuoi dati, di correggerli se sono sbagliati, e negli altri casi previsti dalla legge di cancellarli o di limitarne l'uso (artt. 15–22 GDPR). Basta scrivere a **[indirizzo mail]**. Se pensi che i tuoi dati non siano trattati correttamente, puoi presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (garanteprivacy.it).

Firma per presa visione

Ho ricevuto e letto questa informativa.

Nome e cognome: _____

Data: _____ Firma: _____

Note per il consulente del lavoro

Questa pagina va tolta prima della consegna ai dipendenti.

- Verificare se, per lo strumento di timbratura scelto, basta l'informativa o serve un accordo sindacale o l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro (art. 4 dello Statuto dei lavoratori).
- Il gestionale suggerisce l'orario di un'uscita non timbrata guardando l'ultima attività nelle app di lavoro (ultima consegna, ultima scansione). Verificare se questo uso è consentito; se no, lo togliamo e la correzione si fa solo a mano.
- Indicare il periodo di conservazione dei dati.
- Confermare il fornitore informatico e la nomina a responsabile del trattamento.
- Valutare se serve un'informativa diversa per i dipendenti di Messina Corporation.
- Verificare la registrazione del telefono e gli allarmi sui tentativi bloccati (badge passato da un altro telefono, screenshot, badge chiuso): uso dei dati raccolti e possibili conseguenze disciplinari.
- Verificare l'uso dei passaggi Telepass associati all'autista (segnalazione dei passaggi fuori orario o in giorni senza giro) e se serve un'informativa separata per gli autisti.
- Importante: gran parte dei dipendenti è assunta da un'altra società e lavora da Messina. Per loro il datore di lavoro è quella società: informativa, badge, Telepass e storico vanno concordati con lei, che deve firmare o consegnare l'informativa insieme a Messina. Verificare come impostare titolare e responsabile del trattamento tra le due società.
- Verificare l'uso dello storico delle operazioni di magazzino (chi ha scansionato o modificato cosa) per individuare errori o comportamenti scorretti.